

重庆高速公路集团有限公司文件

渝高速发〔2021〕195号

重庆高速公路集团有限公司 关于修订《合同管理办法》的通知

集团各部门、中心、分公司、全资及控股子公司：

为进一步规范集团合同管理，提升集团合同管理工作的制度化、程序化、规范化水平，减少和预防合同纠纷的发生，维护集团合法权益，集团对《合同管理办法》进行了修订，并经集团2021年第16次党委会前置研究讨论、2021年第6次总办会审议、2021年七届五十六次董事会决策通过，现予印发，请遵照执行。原《合同管理办法》（渝高速文〔2017〕355号）自本办法印发之日起废止。

特此通知


重庆高速公路集团有限公司
2021年6月15日

重庆高速公路集团有限公司

合同管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范集团合同管理，提升集团合同管理工作的制度化、程序化、规范化水平，预防和减少合同纠纷的发生，维护集团合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，结合集团实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团总部、各分公司和全资子公司，控股公司参照执行。

第三条 本办法所称合同是指集团及各子分公司与自然人、法人或其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议（包括对签约方具有约束力的备忘录、会议纪要、函等合同性质文件）。

本办法所称合同管理，是指制定和修改合同管理制度，以及对合同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行管理、监督、检查、考核等全过程的活动。

集团及各子分公司与职工签订的劳动合同不适用本办法。

第四条 合同管理遵循以下原则：

（一）依法签订。保证合同的合法性、有效性，避免签订无

效合同、效力待定合同。

（二）立项审批。所有合同须先签订后履行，即必须先完成合同立项审批流程并签订合同后，方能履行合同。

（三）全面履行。合同签订后，应全面适当履行合同，提高合同的履约性。

（四）及时处理。合同履行过程中若出现合同纠纷，应当及时处理，维护集团合法权益。

第二章 合同管理机构与职责

第五条 合同管理实行集团统一授权、分级管理，合同归口管理部门、合同审核部门、合同承办部门各司其职、归口把关、相互配合的合同管理体系。

第六条 集团合同归口管理部门为风控法务部，各子分公司相关部门为本单位的合同归口管理部门。主要职责：

（一）制定、修订合同管理制度。

（二）管理合同专用章。

（三）合同编号、台帐、整理、归档、备案等管理工作。

（四）合同管理指导和考核，对合同履行情况实施监督、检查。

（五）参与合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼活动。

（六）负责合同管理其他相关工作。

第七条 法务、财务及相关职能部门为合同审核部门，主要职责：

（一）法务部门负责审核合同的有效性、完备性，与法律法

规、上级监管要求和内部管理制度的符合性。法务部门审核后，应根据合同的重要程度、复杂程度、金额大小等因素，提交集团总法律顾问或各子分公司分管法务领导审核。

（二）财务部门负责合同项目预算管理，审核合同价款、付款方式、保证金、违约金、支付条款、涉税事项的合理性、规范性。

（三）其他部门负责审核职能范围内的合同内容，保证其真实性、合规性、合理性、可行性。（附件1）

（四）各部门负责参与本业务范围内重大合同涉及的招投标、谈判等事宜。

（五）各部门配合处理本业务范围内合同履行过程中出现的纠纷。

（六）其他应当履行的职责。

第八条 合同承办部门主要职责：

（一）负责核实拟签订的合同是否符合法律法规、上级监管要求和集团制度，调查并审核合同对方法人资格、资质及履约能力。

（二）负责合同谈判和起草合同文本。

（三）负责合同的订立、履行、变更和解除。

（四）负责处理所承办的合同发生争议的协商、调解、证据收集等工作，配合法务部门处理涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷。

（五）负责建立本部门所承办合同的合同档案及其台帐。

第三章 合同的拟定与审批

第九条 合同应以书面形式签订，与合同有关的补充协议、文件、资料、附件等均为合同的组成部分，并应严格按照本办法和相关规定履行审批程序。国家或行业有合同示范文本的，应优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。合同内容应规范、准确、详实，明确合同双方的权利和义务。

集团总部各部门及各子分公司原则上应根据各自开展的主要业务类型，拟定满足业务需要、保证集团权益、规避责任风险，且符合国家法律法规要求的统一合同范本。涉及工程类项目应签订廉政合同和安全生产合同。

五万元及以上采购活动必须签订合同（含物资采购平台购买），五万元以下采购活动原则上应签订合同。

第十条 为贯彻诚信合规原则，符合以下条件之一的合同，应同时签订《诚信合规协议》或在合同中约定相关内容，集团总部、分公司、全资及控股子公司之间的合同除外。（附件12）：

500万元以上的大宗物资采购合同、2000万元以上的建设类项目合同、50万元以上的技术咨询服务采购合同、借款或担保等金融类合同、投资及合资合作协议。

第十一条 合同应按照《董事会及经理层合同授权范围一览表》（附件3）规定授权进行审批（合同的审批程序流程见附件8）：

（一）授权内合同审批流程

1. 前置审批：合同订立前，应按照集团相关制度履行完审批程序。

2. 立项：合同承办部门在集团办公网上填报相应的《合同立项会签审批表》（附件 4、5、6），并将合同文本及有关资料、附件一并上传集团办公网由合同审核部门审核。

3. 审核：合同审核部门应认真审核，并在《合同立项会签审批表》上签署意见，签署意见应明确、具体。合同审核部门应根据合同的重要程度、复杂程度、金额大小等因素，提交分管领导审核。对分管领导、合同审核部门提出的意见和建议，合同承办部门负责协商、处理，并将是否采纳情况反馈给分管领导、合同审核部门。必要时，合同承办部门应组织合同审核部门以专题会议形式进行合同会审，并形成会审纪要，作为立项依据。

4. 批准：合同承办部门根据审核结果及权限，报请领导审批后签署合同，加盖合同专用章并存档备案。

（二）特殊合同审批流程

审核：各子分公司完成授权内合同审批程序后，跳转至集团层级履行集团合同立项、审核、批准程序。

第十二条 合同立项申请流程中，若合同重要条款发生变化，应将原合同立项申请流程废除并另行申请立项，合同承办部门填报《废除合同立项流程申请表》（附件 9）并完成审批手续后，由集团风控法务部统一处理。

第四章 合同订立

第十三条 公开招标合同在定标结果获主管部门批准，并进

行合同谈判及立项审批程序后，方能正式签订。非公开招标合同应履行立项审批程序后，方能正式签订。

第十四条 合同的签订按集团《授权管理办法》规定由签约人在授权范围内行使签约权，集团总部及各子分公司相关负责人及其委托人具体负责各自授权范围内的合同签订、履行、监督工作。

第十五条 签订合同时应优先考虑约定合同纠纷裁定机构为集团或各子分公司所在地人民法院或仲裁机构。

第十六条 合同编号、用印

（一）合同应设置统一规则编号，各子分公司可结合实际，自行制定规则：

集团总部合同，合同编号规则如下：

重高集 xxx 字 [xxxx] 年 x 号

└── 年份

└── 序号

集团各部门简称

（二）合同专用章及骑缝专用章按照印章管理的要求统一刻制、编号和颁发并由合同归口管理部门保管。签订合同时原则上使用合同专用章，且必须加盖骑缝专用章。若特殊情况需使用公章，则需要在合同归口管理部门登记后加盖公章。

严禁向对方出具盖有我方印章的空白合同书。

（三）合同正式文本经签署后，由合同承办部门凭已审批通过的《合同立项会签审批表》办理合同签订及盖章手续并由合同

归口管理部门归档留存。

第五章 合同履行

第十七条 合同生效后，合同承办部门负责牵头组织合同的履行，合同履行过程中若涉及其他部门履行职责时，合同承办部门应及时将相关情况和信息通报相关部门，并配合其履行职责。

第十八条 在合同履行过程中，合同承办部门负责跟踪合同履行情况。重点关注事项包括但不限于以下内容：

- （一）应变更合同的没有书面变更或没有及时书面变更。
- （二）应当发出的书函（会议纪要等）没有发。
- （三）应签证确认的没有办理签证确认。
- （四）诉讼时效内不及时行使诉讼权利。
- （五）应当行使的权利没有行使。
- （六）办理合同支付、结算不及时。

第十九条 在履约过程中发现合同相对方可能出现违约行为，应立即采取措施止损，同时合同承办部门应及时通知本单位负责人和法务部门，妥善收集证据，一旦对方出现违约行为及时提起索赔。较大违约可能包括但不限于以下情形：

- （一）经营状况严重恶化。
- （二）转移财产或抽逃资金以逃避债务。
- （三）发生重大诉讼或仲裁，致使履行出现困难。
- （四）转让重大资产、股权等行为，致使履行合同出现困难。
- （五）丧失或可能丧失履约能力的其他情形。

第二十条 合同履行完毕的标准应以合同条款或法律法规为

准。没有合同条款或相关法律法规的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清或无遗留交涉手续为准。

第二十一条 任何一方未能在合同约定的时间按时履行义务的，合同承办部门应立即将事实及拟采取的措施逐级上报，涉及重大事项应立即向集团报告，发生重大合同风险的，应按《重大经营风险报告规定（试行）》报告。

第二十二条 合同承办部门应在合同履行过程中加强动态管理，对重点风险源和风险隐患进行评估，及时采取有效处置措施，防止或降低风险的发生。合同归口管理部门应定期组织开展合同管理情况检查，及时揭示合同管理工作中存在的问题并指导整改。（附件 11）

第六章 合同的补充、变更、解除

第二十三条 补充协议的签订程序与主合同相同。起草补充协议时，应当注明相应的主合同名称。原则上补充协议的承办部门应与原合同一致。

第二十四条 因自然灾害等不可抗力原因导致合同无法履行，或因无法达到预期目的而无需继续履行的，或合同相对方单方提出解除合同的，合同承办部门应及时将相关情况形成书面报告，逐级上报至合同签订时批准领导决定。如需解除合同的，应及时与合同相对方完善解除的相关手续。

我方依照合同约定或依照法律规定解除合同的，应将解除理由、法律依据等以书面形式通知对方。

我方接到对方解除合同的通知时，应审查对方的理由是否合

法、合约、正当，如有异议，应当以书面形式提出，如有必要可以依法请求人民法院或仲裁机构确认合同的效力。如因解除合同而损害了我方利益，应及时向对方提出索赔要求。

第二十五条 合同履行过程中，涉及变更或解除合同的通知和回复等书面材料，应由合同承办部门负责起草，并按原合同审批权限履行审批程序。

第二十六条 合同承办部门原则上应采取由对方直接签收的送达方式向合同相对方送达相关通知或书面回复，无法直接送达的，应采取中国邮政特快专递的方式，并应在中国邮政特快专递的寄发回执单上注明文书名称及简要内容，如对方拒绝签收我方送达的有关文件，可采取公证送达的方式。

第二十七条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍然有效，仍应继续履行。

第二十八条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

第七章 合同纠纷处理

第二十九条 在合同履行过程中，合同各方发生分歧时，合同承办部门应及时与合同相对方进行沟通、协商。协商不成的，合同承办部门应及时将相关情况形成书面报告，逐级上报，并按合同相关条款要求进行处理。特别重大事项可申请集团风控法务部和相关职能部门给予配合。

第三十条 合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书

面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。双方签署的解决合同纠纷的协议书、有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书在正式生效后，合同承办部门应派专人负责该文书执行的跟踪或履行。

第三十一条 合同争议涉及诉讼、仲裁的，按照集团《法律纠纷案件管理办法》规定执行。

第三十二条 合同相对方逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，合同承办部门应及时与对方协商。经协商无效者，应向人民法院申请强制执行。

第八章 合同的分类及档案管理

第三十三条 为规范合同管理，便于建立台帐、归档管理、清晰查阅，集团各部门合同分为九大类（附件2）；各单位可结合内部管理特点作进一步细分。

第三十四条 合同归口管理部门应按各单位内部管理有关要求建立合同档案及合同管理台帐，并对其签订的所有合同实行内部统一管理。集团总部合同档案由各部门按照集团档案管理相关规定执行。

合同档案包括但不限于：前置审批文件、招投标文件（含答疑资料）、合同谈判纪要、合同审批表、合同文件、补充合同、变更、会议纪要、来往函件的签收单据等。

第三十五条 合同归口管理部门有权对合同及所附资料进行核查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要

求合同承办部门采取措施予以纠正或补充资料,以保证合同的签订和履行合法有效。

第三十六条 合同承办部门应妥善保管好合同履行过程中的相关单据、信函、图表、图纸等重要资料;变更或解除合同的文本、签收凭证或中国邮政特快专递回执单作为合同组成部分,及时移交合同归口管理部门存档。

第三十七条 借阅合同档案,应当办理相关手续,借阅过程中应妥善保管合同档案,不得损坏或遗失,更不得擅自涂改或更换;借阅结束后,应及时将借阅的合同档案归还合同归口管理部门。详见《合同档案借阅登记表》(附件10)。

第九章 监督与奖惩

第三十八条 集团风控法务部每年底组织对各子分公司开展合同管理监督检查工作,也可根据实际管理情况开展不定期抽查,对检查和抽查中发现的问题给予通报。

合同监督检查内容主要包括:合同管理规章制度的建立、合同评审、合同签订、合同履行、合同管理台账建立、本单位合同检查情况和自查整改情况等内容。

第三十九条 在合同签订、履行及合同管理工作中成绩显著、有特殊贡献的,在合同签订、履行过程中妥善处理重大问题,使公司避免重大经济损失的,以及在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的,予以奖励。

第四十条 凡违反本办法规定,具有下列情况之一的,按照有关规定对相关责任人进行问责:

（一）在合同签订过程中，违反本办法，玩忽职守，给公司造成损失的。

（二）未经授权或超越代理权限、不依规定程序滥签合同、签订无效合同，给公司造成损失的。

（三）在合同履行过程中，由于单位、部门或个人失职，致使合同不能正常履行给公司造成损失的。

（四）在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿受贿、循私舞弊，致使国家和公司的利益受到损害的。

（五）应当追究对方违约责任而擅自放弃或纠纷处理不当给公司造成损失的。

（六）泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

（七）在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

第十章 附 则

第四十一条 集团各子分公司应根据本办法，结合自身实际制定合同管理制度，明确合同归口管理部门，规范合同审签程序。各分公司应在制定、修订合同管理制度后三日内向集团风控法务部备案。

各子分公司公司负责制定下属企业的合同授权规则。

第四十二条 本办法由集团风控法务部负责解释。

第四十三条 本办法自 2021 年 6 月 15 日起施行，集团原印发的《合同管理办法》（渝高速文〔2017〕355 号）同时废止。

- 附件：1. 集团部门职能表
2. 合同分类基本情况说明
3. 董事会及经理层合同授权范围一览表
4. 集团合同立项会签审批表
5. 分公司合同立项会签审批表
6. 全资子公司合同立项会签审批表
7. 合同纠纷处理申报表
8. 合同审批程序流程图
9. 废除合同立项流程申请表
10. 合同档案借阅登记表
11. 合同检查内容
12. 诚信合规协议

附件 1

集团部门职能表

部门名称	部门主要职能	审查合同类型（参考）
综合办公室	董办、督查、宣传、保密、意识形态工作、后勤服务、办公资产管理	宣传类合同、办公设备、办公用品、办公用车、物业管理等具有后勤保障内容的合同
党群工作部	党办、干部管理、党的基层组织建设、群团、统战	
纪检监察室	纪检、监察综合业务和查核业务	
监事会办公室（审计部）	监事会日常事务、审计，追究违规经营责任，指导二级单位监事会开展工作	
风控法务部	制度建设、法律事务管理、风险管控、合同管理、招投标限价审核、内部市场业务审核	外聘律师、法律咨询服务等具有法律合规事务管理内容的合同
投资管理部	战略规划、政策研究、企业改革、合资合作、投资、上市、产权管理	投资框架协议、项目合作意向书、合作经营协议、项目投资协议、特许经营协议、PPP 项目合同、工程总承包合同、施工总承包合同等具有投资内容的合同
人力资源部	人力、绩效、薪酬福利、劳动关系、外事	劳动合同、员工培训、劳务派遣等具有人力资源管理内容的合同
安全环保监督办公室	安全管理、应急管理、环保管理	安全、质量、环保等内容的合同
科技信息部	信息化规划与管理、资产管理、合格供方库管理、创新管理、科研管理	科研合同、信息化类合同、资产处置、软件、大宗物资设备采购等内容的合同
建设管理部	项目前期、招投标管理、建设管理、高指办、资质管理	施工合同、设计合同、监理合同、与工程相关的咨询、评估类等具有工程经济、责任成本内容的合同
市场发展部	牵头集团市场化转型发展工作，统一打造市场品牌形象；指导市场开拓，培育新兴产业发展；开发、整合客户资源，推动市场化项目协同；统筹产业板块发展，联系服务产业类公司重大经营行为	市场品牌形象等内容的合同
资金财务部（计划财务中心）	资金管理、融资理财、预算管理、财务监督、财务分析与评价、集团会计管理，集中核算工作	筹融资协议、贷款协议、融资租赁、应收账款质押、担保合同等具有财务、融资、税务内容的合同

附件 2

合同分类基本情况说明

合同分类		适用合同基本类型
1	经济类	筹融资协议、贷款协议、租赁合同、应收账款质押、担保合同、质押合同、借款合同等。
2	建设工程类	施工合同，设计合同，监理合同，监控合同，勘察合同，与工程相关的征迁类合同，与工程相关的咨询、评估类合同。
3	运营及养护类	养护期间发生的施工合同、设计合同、监理合同、监控合同、勘察合同，与运营、养护相关的征迁、咨询、评估类合同及其它相关合同。
4	买卖类	资产处置，设备、软件、物资采购合同，买卖合同等。
5	土地开发类	土地出让、土地租赁、土地补偿、土地开发等与土地经营相关的合同。
6	技术服务及咨询类	科研合同、课题合作协议、中介服务合同、系统维护、技术开发合同、法律、管理等企业事务咨询合同。（除建设、运营之外的服务合同）
7	产业经营类	涉及广告、服务区、油品、ETC 延伸业务等经营类合同
8	委托服务类	代购、代办、代理合同，委托经营合同，保险合同，维修、印刷、物业管理等服务类合同。
9	其他类	框架协议、战略合作协议等合同

附件 3

董事会及经理层合同授权范围一览表

项 目			董 事 长	经 理 层		备 注
				总 经 理	分 管 领 导	
合 同	特殊合同	立项审批权	●			1、公开招标合同立项审批权属各招标主体单位。 2、特殊合同：凡对集团或公司经营活动有重大影响的，需报集团经营层和董事会审批的合同。（如：保密协议，特许经营权协议，土地、房产、股权的出让或划转，筹融资，对外投资，重要服务协议，委托管理协议等，包含但不仅限于以上范围。） 3、经营层授权范围内立项合同需定期向董事会通报；分管领导授权范围内立项合同需定期向总经理通报。 4、涉及集团特定事项的合同可由董事长或总经理签署。 5、授予全资子、分公司除特殊合同外的其他合同的立项权和签署权。
		签署权	●			
	≥500 万	立项审批权	●			
		签署权		●		
	100 万 ≤X < 500 万	立项审批权		●		
		签署权			●	
	< 100 万	立项审批权			●	
		签署权			●	

说明：以上事项需按程序逐级审核，“●”表示最终审签权。

附件 4

集团合同立项会签审批表

合同编号：

合同名称					
特殊合同	是/否	是否属于“三重一大”事项	是/否		
年度预算	是/否	合同性质			
合同金额	金额/框架/单价/费率/其它	合同分类			
经办部门		前置审批	多选项, ☐ 事务签报表、 ☐ 纪要、 ☐ 党委会、 ☐ 总办会、 ☐ 董事会、 ☐ 其他		
签约相对方					
立项理由					
承办部门意见					
合同审核部门意见					
分管领导意见					
总经理意见					
董事长意见					
申请人		联系方式		合同管理员	
定稿		编号		归档	

合同性质（9种）：公开招标、邀请招标、询价（供方库）、询价（非供方库）、单一来源、竞争性比选、竞争性谈判、直接购买、电商平台采购
合同分类（9类）：经济类、建设工程类、运营及养护类、买卖类、土地开发类、技术服务及咨询类、产业经营类、委托服务类、其他类

附件 5

分公司合同立项会签审批表

合同编号：

合同名称					
特殊合同	是/否	是否属于“三重一大”事项	是/否		
年度预算	是/否	合同性质			
合同金额	金额/框架/单价/费率/其它	合同分类			
经办部门		前置审批	多选项， ☐ 事务签报表、 ☐ 纪要、 ☐ 党委会、 ☐ 总办会、 ☐ 董事会、 ☐ 其他		
签约相对方					
立项理由					
承办部门意见					
合同审核部门意见					
分管领导意见					
总经理意见					
申请人		联系方式		合同管理员	
定稿		编号		归档	

合同性质（9种）：公开招标、邀请招标、询价（供方库）、询价（非供方库）、单一来源、竞争性比选、竞争性谈判、直接购买、电商平台采购
 合同分类（9类）：经济类、建设工程类、运营及养护类、买卖类、土地开发类、技术服务及咨询类、产业经营类、委托服务类、其他类

附件 6

全资子公司合同立项会签审批表

合同编号：

合同名称					
特殊合同	是/否	是否属于“三重一大”事项	是/否		
年度预算	是/否	合同性质			
合同金额	金额/框架/单价/费率/其它	合同分类			
经办部门		前置审批	多选项, ☐ 事务签报表、 ☐ 纪要、 ☐ 党委会、 ☐ 总办会、 ☐ 董事会、 ☐ 其他		
签约相对方					
立项理由					
承办部门意见					
合同审核部门意见					
分管领导意见					
总经理意见					
董事长/执行董事意见					
申请人		联系方式		合同管理员	
定稿		编号		归档	

合同性质（9种）：公开招标、邀请招标、询价（供方库）、询价（非供方库）、单一来源、竞争性比选、竞争性谈判、直接购买、电商平台采购
合同分类（9类）：经济类、建设工程类、运营及养护类、买卖类、土地开发类、技术服务及咨询类、产业经营类、委托服务类、其他类

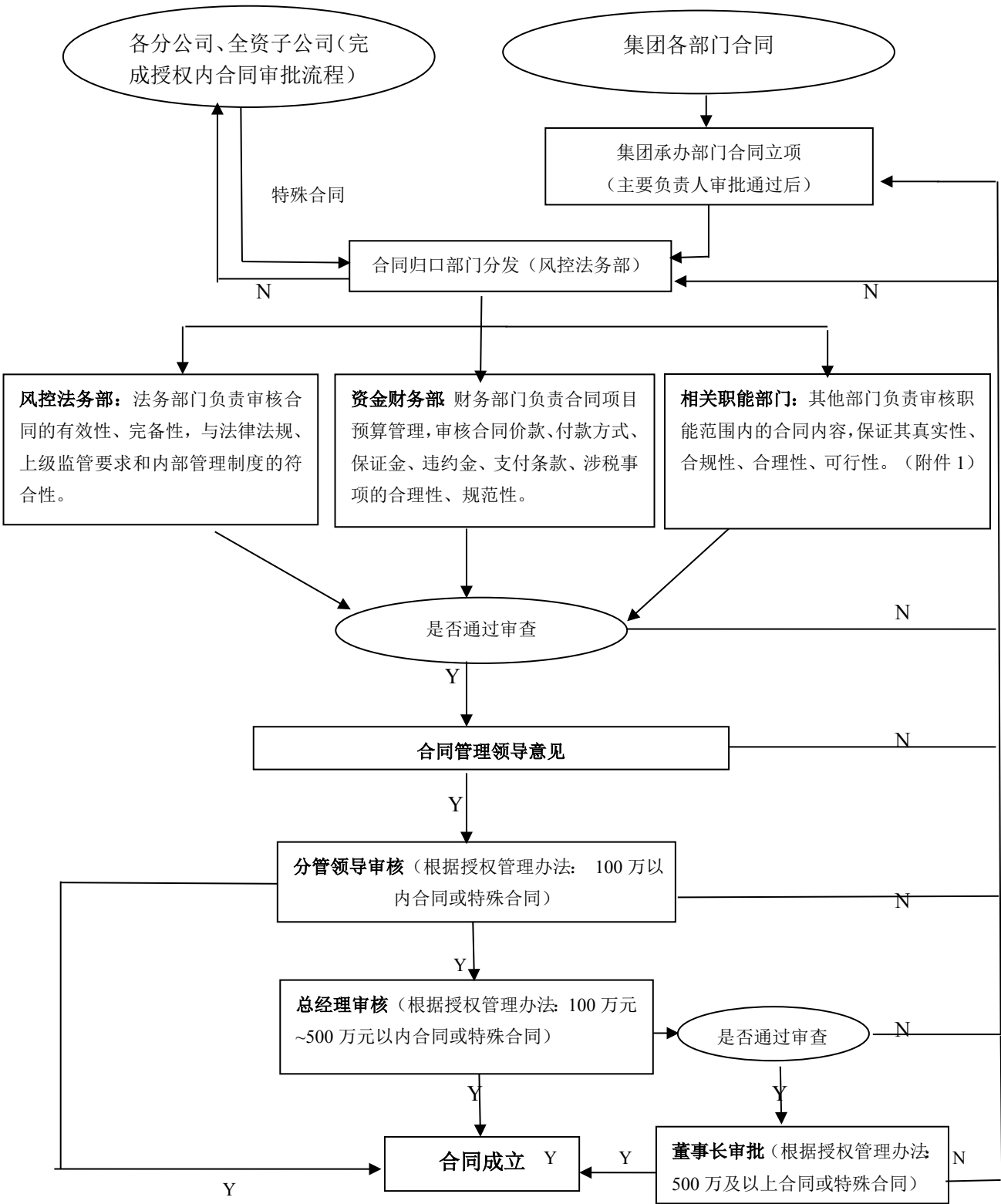
附件 7

合同纠纷处理申报表

合同名称				
申请单位			签约人	
			合同关系	甲（乙）方
签订日期		有效期限		
争议单位名称及地址			联系人	
			联系电话	
争议焦点				
合同履行情况				
合同纠纷处理情况				
申报附件	合同正本、证据材料等			
申请单位联系人： 申请日期： （公章）				

附件 8

合同审批流程图



附件 9

废除合同立项流程申请表

申请单位：	
合同名称：（与网上合同名称一致）	申请时间：
流水号：	合同编号：
作废原因：	
经办人：	合同管理员：
单位负责人：	盖章：

附件 10

合同档案借阅登记表

借阅单位或 部门			
借阅人		联系电话	
借阅日期		借阅期限	
案卷题名或 档案编号			
借阅意见			
归还时间		档案管理员	

备注：“合同档案借阅登记表”一式两联，本联由档案管理部门留存；
集团外单位借阅须附借阅单位介绍信及借阅人身份证明。

附件 11

合同检查内容

（一）集团各单位合同检查内容包括但不限于：

- 1、合同管理制度及合同规范情况；
- 2、合同签订的情况；
- 3、合同履行风险的防范情况；
- 4、合同管理情况。

（二）集团各单位作为施工承包合同建设单位方时，应督促各参建施工单位履行施工承包合同义务，并定期组织开展合同管理情况检查。检查内容包括但不限于：

- 1、是否存在转包、违法分包、挂靠等违法违规情况；
- 2、主要人员、机械设备是否满足合同要求；
- 3、施工劳动力和工程进度是否满足工期节点要求；
- 4、安全管理人员是否具备相应资格要求、以及配备人员是否满足现场需要；
- 5、物资采购是否符合集团公司相关规定；
- 6、工程款支付是否符合集团公司资金管理相关规定，农民工工资发放是否及时且监管措施是否有效等。

（三）集团各单位作为施工承包合同实施单位时，应签定并履行好建设工程施工合同，并加强对施工合同的管理。若工程建设项目有分包时，应负有监管职责，定期对参建施工单位的工程分包进行专项检查。内容包括但不限于：

- 1、合同签订严格把关：合同审核签订是否规范、审批手续是否健全、合同文件和条款是否完备、合同双方的权益是否失衡等；
- 2、合同实施中，进度款是否按期支付、变更或索赔的执行是否到位、工程变更及索赔事项申请及时性，过程中证据收集的完整性等；
- 3、项目是否编制了设备、材料采购计划，并按照施工进度合理安排；
- 4、施工中对工程质量、安全、进度控制措施是否到位等。
- 5、参建施工单位是否按照集团公司有关工程分包管理办法执行；
- 6、检查工程分包方是否具备施工分包工程相应的资质，严禁将主体工程分包，严禁与自然签订分包合同；
- 7、签订分包合同是否规范，合同文本是否采用固定的示范文本；
- 8、计量、结算、支付是否规范，资料是否完整，相关人员签字是否齐全等；

附件 12

诚信合规协议

甲方：

乙方：

本协议为各方签订的（以下简称“合同”）的重要组成部分，经各方协商一致，同意共同遵守。

一、遵守反腐败法律

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来均不会违反或致使各方违反《联合国反腐败公约》《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》《中华人民共和国刑法》及所在国家的反腐败、反欺诈、反不正当竞争法律、法规及规则等（以下合称“反腐败法律”）

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来也不会发生以下行为：

（一）为以下目的给予或承诺给予公务人员、个人或法人任何利益：

1. 不当影响公务人员的行为或决定；
2. 诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；
3. 诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；
4. 协助各方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二）为以下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

- 1、意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；
- 2、知晓该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

二、持续义务

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

三、公务人员参与

除各方已披露的情形外，各方现有的董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若任何一方发现上述董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人成为公务人员时，应在合理期限内通知其他方。

四、无私设资金

在本协议有效期内，各方不会因为受到反腐败法律禁止的支付、或者为便利反腐败法律所禁止的其他行为，而设立秘密或账外资金、账户或资产，且无论其是否与合同拟进行的活动或交易

相关。

五、免责

各方及其股东、董事、高级管理人员及员工不承担因其他方违反本协议约定的反腐败保证和承诺而造成的损失，包括但不限于罚金、损失赔偿金、或上述个人或相关方的经济损失。

六、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于任意方自行陈述或有正当来源的新闻报道，如任意方已实质性违反其在本协议中的遵守反腐败法律的相关保证与承诺，则视为实质违反本协议。无论该方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，其他方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或支付赔偿金。

七、审核权

各方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的约定。各方同意，经事先通知，各方或各方指派的审计事务所可查阅或审核其他方与合同履行相关的会计账簿和记录。各方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核产生的费用应由申请方自行承担。

八、调查通知

各方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，其应立即通知其他方；此外，如各方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知其他方。

咨询举报邮箱：

九、本协议有效期

本协议有效期与合同的有效期一致。

十、本协议生效

本协议一式 份，经各方盖章后生效，具有同等法律效力。

附：公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

- （一）政府部门的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权的人员；
 - （二）国际组织的官员、雇员和代表；
 - （三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；
 - （四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的国有企业的人员。
- （以下无正文）

甲方（盖章）

年 月 日

乙方（盖章）

年 月 日

